

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4325/2532

นาง เสี่ยม พูล ประสงค์
นาง แสงว ่องวาส นา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

การที่จำเลยนำสืบพยานบุคคลว่าสัญญากู้เอกสาร จ.1 เป็นเรื่องจำเลยซื้อที่ดิน โจทก์และจำเลยค้างชำระค่าที่ดินแล้วทำสัญญากู้ให้สมมีจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้แล้วให้โจทก์ยึดถือไว้แทนโดยตกลงกันว่าเมื่อจำเลยชำระราคาที่ดินแล้วโจทก์จะทำลายสัญญากู้ทิ้ง ต่อมาจำเลยชำระราคาที่ดินครบถ้วนและโจทก์จดทะเบียนโอนที่ดินให้จำเลยแล้ว โจทก์ก็นำสัญญากู้ดังกล่าวไปกรอกข้อความและนำมาเป็นหลักฐานฟ้องจำเลยตั้งนี้เป็นการนำสืบว่าสัญญากู้เป็นสัญญาปลอม และเป็นการนำพยานบุคคลเข้าสืบเพื่อทำลายล้างเอกสารทั้งฉบับ จึงไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นภริยานายเพี้ยน ่องวาสนา นายเพี้ยนและจำเลยกู้เงินโจทก์ 33,000 บาท ถึงกำหนดชำระหนี้ คนทั้งสองไม่ได้ชำระหนี้ นายเพี้ยนถึงแก่กรรม จำเลยในฐานะเป็นภริยาและผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกของนายเพี้ยน ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยจำนวน 39,187 บาท

แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงิน33,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยและนายเพี้ยนไม่เคยกู้เงินโจทก์ความเป็นจริงมีว่านางทองย้อย ต้องประสงค์และโจทก์ซึ่งเป็นญาติกัน ได้ขายที่ดินให้จำเลยในราคา 53,000 บาท จำเลยชำระราคาให้นางทองย้อยและโจทก์ 2 ครั้ง เป็นเงิน 25,000 บาท คงค้าง28,000 บาท จะชำระในวันจดทะเบียน โจรทก์ให้นายเพี้ยนลงชื่อในสัญญากู้ฉบับพิพาทของผู้กู้ และจำเลยลงชื่อช่องพยาน โดยไม่มีการกรอกข้อความเพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้ขายได้ส่งมอบที่ดินให้แล้ว ต่อมานางทองย้อยกับโจทก์ได้รับเงินจำนวน 28,000 บาทแล้วจึงไปจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นของจำเลยในลักษณะให้เพื่อหลีกเลี่ยงค่าภาษีและค่าธรรมเนียม สัญญากู้ฉบับพิพาทเป็นสัญญาปลอม ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 คงฎีกาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย โจทก์ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่จำเลยนำสืบว่าได้กู้เงินตามสัญญากู้เอกสารหมาย จ.1 และการให้ที่ดินตามเอกสารหมาย ล.1 ความจริงเป็นการซื้อขายที่ดินนั้น เป็นการสืบพยานบุคคลแก้ไขข้อความในเอกสาร ต้องห้ามตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลย นำสืบพยานบุคคลว่า สัญญากู้เอกสารหมาย จ.1 เป็นเรื่องจำเลยซื้อที่ดินจากโจทก์และ นางทองย้อยในราคา 53,000 บาท จำเลยชำระราคาที่ดินให้โจทก์และนางทองย้อย แล้ว 25,000 บาท คงค้าง 28,000 บาท ซึ่งกำหนดชำระภายในกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2526 เงินส่วนที่เหลือนี้โจทก์ให้นายเพี้ยนสามมีจำเลยลงชื่อในสัญญาไว้ โดยไม่ได้กรอกข้อความและตกลงกันว่า ถ้าชำระราคาที่ดินแล้ว โจทก์จะฉีกสัญญา ดังกล่าวทิ้ง ต่อมาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2526 จำเลยนำเงินที่เหลือไปชำระให้ครบถ้วน แล้ว วันรุ่งขึ้นโจทก์นางทองย้อยและจำเลยได้พากันไปจดทะเบียนโอนยกที่ดินให้ จำเลยแทนการซื้อขายที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง เพื่อหลีกเลี่ยงค่า ธรรมเนียมตามเอกสารหมาย ล.1 ต่อมาโจทก์ก็นำสัญญาไปกรอกข้อความว่า นายเพี้ยนกู้เงินโจทก์ไป 33,000 บาท ซึ่งความจริงไม่มีการกู้เงินกันเลย ดังนี้ จำเลย ย่อมนำพยานบุคคลเข้าสืบเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงดังกล่าวได้เพราะเป็นการสืบว่า สัญญากู้ตามเอกสารหมาย จ.1 เป็นสัญญาปลอมเพื่อทำลายล้างเอกสารนั้นทั้งฉบับ ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 แต่อย่างใด"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
